

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2212/2536

นาย บุญ เอนก ยศ ธร
พันตำรวจโท ศุภศักดิ์ ยศธร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 331

จำเลยบรรยายฟ้องในคดีที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยขอให้เพิกถอนโจทก์จากการเป็นผู้อนุบาลของ จ. และตั้งจำเลยเป็นผู้อนุบาลแทนว่าโจทก์เล่นการพนัน ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้อนุบาลจ. แม้ในคดีดังกล่าวศาลจะมีได้ตั้งประเด็นเรื่องคุณสมบัติของโจทก์ไว้โดยตรง แต่ก็มีข้อที่จะต้องพิจารณาว่าโจทก์หรือจำเลยควรจะเป็นผู้อนุบาลของ จ. การที่จำเลยเบิกความว่า บ้านของโจทก์ตั้งเป็นบ่อนการพนันก็เพื่อสนับสนุนคดีของจำเลยในข้อที่ว่าจำเลยเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้อนุบาลของ จ. ส่วนโจทก์ไม่เหมาะสม ถือได้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 331

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้เบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีของศาลแพ่งธนบุรีว่า โจทก์มิได้แจ้งเรื่องที่โจทก์มายื่นคำร้องต่อศาลแพ่งธนบุรี ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์เป็นผู้อนุบาลนางเจียร ยศธร ให้จำเลยทราบ และจำเลยได้เบิกความดูหมิ่นและหมิ่นประมาทโจทก์ในขณะที่เบิกความต่อศาลแพ่ง

ธนบุรีว่า ที่บ้านพักของโจทก์เป็นที่ตั้งบ่อนการพนัน ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 326, 393, 332, 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้องเฉพาะข้อหาหมิ่นประมาท ส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ปรับจำเลยเป็นเงิน 1,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยได้เบิกความในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1203/2533 ของศาลแพ่งธนบุรี ตอนหนึ่งมีข้อความว่าบ้านของโจทก์ตั้งเป็นบ่อนการพนัน นั้น ปรากฏว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่จำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้อนุบาลของนางเจียร ยศธร ผู้ไร้ความสามารถ โดยบรรยายฟ้องในคดีนั้นว่า โจทก์ก็เล่นการพนันไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้อนุบาลของนางเจียรขอให้เพิกถอนโจทก์จากการเป็นผู้อนุบาลของนางเจียรและตั้งจำเลยเป็นผู้อนุบาลแทน แม้ในคดีดังกล่าวศาลจะมีได้ตั้งประเด็นเรื่องคุณสมบัติของโจทก์ไว้โดยตรง แต่ก็มีข้อที่จะต้องพิจารณาว่าโจทก์หรือจำเลยควรจะเป็นผู้อนุบาลของนางเจียรผู้ไร้ความสามารถ การที่จำเลยเบิกความด้วยข้อความว่าบ้านของโจทก์ตั้งเป็นบ่อนการพนันก็เพื่อสนับสนุน

คดีของจำเลยในข้อหาที่ว่าจำเลยเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้อนุบาลของนางเจียร โจทก์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้อนุบาล ถือได้ว่าเป็นข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่เป็นความพิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 331

พิพากษายืน

(สังเวียน รัตนมุง-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ